

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

A classificação de perda ou suspensão dos direitos políticos é um pouco desorganizada.

O art. 15 da Constituição estabelece:

*Art. 15. É **vedada a cassação (perda definitiva)** de direitos políticos, cuja **perda ou suspensão** só se dará nos casos de:*

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

A diferença entre **perda** e **suspensão** é que a **perda** tem um **prazo indeterminado** e a **suspensão** tem **prazo determinado** ou enquanto **perdurar a condição suspensiva**. O Professor **Alexandre de Moraes** classifica a **incapacidade civil absoluta**, em que não se tem uma previsão de recuperação, se porventura ocorrer, como hipótese de **suspensão e não perda dos direitos políticos**.

Em nenhum dos casos, entretanto, há a perda definitiva e irrevogável dos direitos políticos (**cassação**), o que configuraria uma penalidade de caráter perpétuo, vedada pela CF/88. Em ambas as hipóteses, é possível readquirir os direitos políticos.

Desse modo, temos, na classificação do **professor Alexandre de Moraes e maioria da doutrina**:

Hipóteses de **perda** dos direitos políticos:

I - quando cancelada a naturalização, mediante ação para cancelamento da naturalização (art. 12, 4º, I, da CF) em virtude de **atividade nociva ao interesse nacional**;

II - perda da nacionalidade brasileira por **aquisição voluntária de outra nacionalidade, salvo** nos casos ressalvados no inciso II do § 4º do art. 12;

III - **recusa em cumprir obrigação a todos imposta e o descumprimento de prestação alternativa nos termos do artigo 5º, VIII, da CF**;

Hipóteses de **suspensão** dos direitos políticos:

I - incapacidade civil **absoluta** - adquirida novamente a capacidade, retomam-se os direitos políticos;

II - condenação judicial por **improbidade administrativa** (ação de natureza civil), nos termos do art. 37, § 4º, da CF;

III - condenação **penal transitada em julgado**, enquanto durarem seus efeitos, nos termos do art. 15, III, da CF.



Perigo!

Apenas a incapacidade civil **absoluta** importa suspensão dos direitos políticos.

Entretanto, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (**Lei.13.146/2015**) **revogou integralmente** os incisos do art. 3º do Código Civil de 2002 previa os absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da

vida civil. O caput do artigo passou a estabelecer que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos.

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
I - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
II - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
III - (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Logo, no ordenamento jurídico brasileiro, **apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes.**

O art. 37, § 4º, da Constituição, também estabelece a suspensão dos direitos políticos na hipótese de improbidade administrativa:

Art. 37.....
.....

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

A **Lei 8.429/1992** (Lei de Improbidade Administrativa) estabelece, em seu art. 12, a pena de suspensão dos direitos políticos, por **até quatorze anos**, com a redação dada pela **Lei 14.230/2021**.

O **ex-Ministro Teori Zavaski** do Supremo Tribunal Federal, falecido em 19/1/2017, em palestra proferida na Escola Superior da Magistratura da AJURIS, em 29/10/1993, defende apenas duas hipóteses configuram perda de direitos políticos: **o cancelamento da naturalização e a perda da nacionalidade brasileira**. Ou seja, é mais restritivo ainda que o Prof. Alexandre de Moraes. Todas as demais seriam **hipóteses de suspensão**, pois de **efeitos temporários: perduram enquanto perdurarem as causas determinantes**, nos casos de incapacidade civil absoluta, de condenação criminal e de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; no caso de improbidade administrativa, o tempo de suspensão dos direitos políticos é o estabelecido na lei regulamentadora do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, ou seja, a Lei 8.429/1992.

Já o professor **João Trindade Cavalcante Filho** faz a seguinte distinção, com base na doutrina majoritária (José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, Gilmar Ferreira Mendes, André Ramos Tavares, Pedro Lenza) e mostra a divergência entre as bancas examinadoras:

Restrição	Prazo	Reaquisição dos direitos	Hipóteses
Perda	Indeterminado	Não automática (deve haver novo alistamento)	Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado (art. 15, I, CF) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa (art. 15, IV, CF)
Suspensão	Indeterminado ou determinado	Automática	incapacidade civil absoluta (art. 15, II, CF) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (art. 15,III, CF) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º (art. 15,V , CF)

Por sua vez, a Lei 8.239/1991, coloca a recusa de cumprir prestação alternativa como hipótese de **suspensão** dos direitos políticos, em oposição à doutrina majoritária (art. 4º, § 2º):

*Art. 4º... § 2º Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, o certificado só será emitido após a decretação, pela autoridade competente, da **suspensão dos direitos políticos do inadimplente**, que poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas.*

Completa o professor Trindade, apresentando a divergência entre as bancas sobre este ponto (**recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa fixada em lei**), com a posição majoritária da doutrina no sentido da **perda dos direitos políticos**. Acrescento, por meu turno, a prova do TRE-BA de 2017, que anulou questão ao abrigo de que se trata de hipótese de perda de direitos políticos, e a de Consultor Técnico Câmara de Fortaleza-2019, que estabeleceu a hipótese de suspensão, além da prova de Analista TJ AM/2013, da FGV, que também incluiu como hipótese de suspensão:

Banca	Prova	Gabarito
FCC	CM Fortaleza 2019	Suspensão
Cespe	TRE Bahia 2017	Perda
Cespe	TRF 1º Região/Juiz/2011	Perda
Esaf	TCE-SE/Procurador/2002	Perda
FCC	TJ-RR/Juiz/2008	Suspensão
FCC	TCE-AP/Técnico/2012	Perda
FGV	Analista TJ AM/2013	Suspensão

A suspensão dos direitos políticos decorrente da condenação criminal, vigora **enquanto durarem seus efeitos** (art. 15, III, CF), se encerra com o **cumprimento ou extinção da pena**, e **não depende de reabilitação ou da prova de reparação de danos**. É esse o conteúdo da Súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula 9/TSE: A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

.....

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

Guarde que a **reabilitação** somente pode ser requerida "*decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qual quer modo, a pena ou terminar sua execução ...*" (Código Penal, art. 94), e exigi-la como condição para reaver os direitos políticos significaria estender a suspensão desses direitos por mais dois anos além do previsto no art. 15, inc. III, da Constituição.

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo

A ação de impugnação de mandato eletivo é uma ação eleitoral, prevista na Constituição Federal, art. 14, §§ 10 e 11, e regulamentada pela Lei Complementar 64/1990 e normas do TSE, e que tem por objetivo impugnar o mandato eleitoral obtido com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.

Art. 14.....

.....

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

É interposta em face de candidato já diplomado pela Justiça Eleitoral, e pode ser proposta perante os órgãos daquela Justiça, de acordo com o juízo de diplomação:

TSE – expede o diploma de Presidente e Vice-Presidente da República;

TRE – expede os diplomas de governadores e vices, deputados estaduais e federais, senadores e respectivos suplentes.

Junta Eleitoral – expede os diplomas de prefeitos, vices e vereadores.

Pode ser proposta por **partidos, coligações, candidatos** e o **Ministério Público**.



Veja como foi cobrado!

(QUADRIX/Auxiliar Administrativo/CREFONO 5/2020) Caso uma pessoa seja submetida a uma condenação criminal transitada em julgado, seus direitos políticos serão automaticamente cassados.

Incorreta, pois que a CF/1988 em seu art. 15 veda a cassação de direitos políticos, Nos casos de condenação criminal transitada em julgado, haverá suspensão destes enquanto durarem seus efeitos, conforme preconizado no inciso III do at. 15 da CF/1988.

Os parágrafos 12 e 13 do Art. 14 da CF foram incluídos pela Emenda Constitucional nº 111/2021, tratam de consultas populares em questões locais e sua relação com o processo eleitoral municipal.

Consultas Populares nas Eleições Municipais

As consultas populares (como plebiscitos ou referendos) sobre questões locais devem ocorrer simultaneamente às eleições municipais.

Ou seja, quando os eleitores forem votar para prefeito e vereadores, também podem ser consultados sobre questões específicas de interesse da cidade ou da comunidade.

Essas questões são propostas pelas Câmaras Municipais e precisam ser encaminhadas à Justiça Eleitoral com uma antecedência mínima de 90 dias antes da data das eleições.

Esse prazo é necessário para que a Justiça Eleitoral tenha tempo de organizar a consulta e integrá-la ao processo eleitoral. Além disso, existem limites operacionais sobre o número de perguntas que podem ser feitas, ou seja, a consulta não pode incluir um número excessivo de questões que sobrecarreguem o processo eleitoral.

§ 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

Campanhas Sobre as Consultas populares

As manifestações a favor ou contra as questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais. No entanto, não será permitido o uso de propaganda gratuita no rádio e na televisão para defender ou atacar essas questões.

Isso significa que, ao mesmo tempo em que os candidatos fazem suas campanhas para prefeito e vereador, as discussões sobre as questões locais submetidas à consulta também estarão acontecendo.

No entanto, qualquer propaganda relacionada a essas questões (seja a favor ou contra) não poderá usar os tempos gratuitos que são disponibilizados na rádio e na TV para os candidatos. A divulgação deve ocorrer por outros meios, como redes sociais, eventos públicos ou materiais impressos.

Por exemplo, no caso da consulta sobre a criação do parque público, durante a campanha eleitoral, alguns grupos podem se manifestar a favor da construção do parque, enquanto outros podem ser contra. Essas campanhas podem ser feitas, mas sem o uso de propaganda eleitoral gratuita no rádio ou na TV. Os grupos devem utilizar outros recursos para se expressarem, como redes sociais, debates ou panfletos.

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

Resumo

✚ Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

- ⚖️ **Dispositivos Constitucionais**

1. **Art. 15 da CF/88:** veda a cassação dos direitos políticos (sanção perpétua) e admite apenas perda ou suspensão nos seguintes casos:
2. Cancelamento da naturalização (por sentença com trânsito em julgado);
3. Incapacidade civil absoluta;
4. Condenação criminal transitada em julgado (enquanto durarem seus efeitos);
5. Recusa de cumprir obrigação legal ou prestação alternativa (art. 5º, VIII, CF);
6. Improbidade administrativa (art. 37, § 4º, CF).

- 🗣️ **Diferença entre Perda e Suspensão**

- **Perda:**

- Efeitos de prazo indeterminado;
- Reaquisição **não automática** (exige novo alistamento eleitoral).

- **Suspensão:**

- Pode ter prazo determinado ou indeterminado;

- Reaquisição **automática** com cessação da causa.



Classificações Doutrinárias

- **Prof. Alexandre de Moraes (doutrina majoritária)**
 - **Perda dos direitos políticos:**
 - Cancelamento da naturalização;
 - Perda da nacionalidade (exceto exceções do art. 12, §4º, II, CF);
 - Recusa de obrigação legal ou prestação alternativa.
 - **Suspensão dos direitos políticos:**
 - Incapacidade civil absoluta;
 - Condenação penal com trânsito em julgado;
 - Condenação por improbidade administrativa.
- **Prof. Teori Zavascki**
 - **Perda:** apenas nos casos de naturalização e nacionalidade.
 - Demais hipóteses seriam **suspensão** (por terem efeitos temporários).



Discussões Doutrinárias e Jurisprudenciais

- A Lei 8.239/91 trata **recusa de prestação alternativa** como suspensão, divergindo da doutrina majoritária (que considera perda).
- Diversidade de entendimentos entre **bancas examinadoras** (FCC, Cespe, FGV etc.) sobre essa hipótese.
- **Súmula 9 do TSE:** a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal cessa com o cumprimento ou extinção da pena, sem necessidade de reabilitação ou reparação dos danos.



Incapacidade Civil Absoluta

- Após a **Lei 13.146/2015** (Estatuto da Pessoa com Deficiência), apenas **menores de 16 anos** são absolutamente incapazes.
- Assim, atualmente, somente estes podem ter suspensão de direitos políticos por incapacidade.



Improbidade Administrativa

- Prevista no art. 37, § 4º da CF;
- Regida pela **Lei 8.429/1992**, alterada pela **Lei 14.230/2021**;
- Pode suspender os direitos políticos por até **14 anos**.



Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME)

- Prevista no art. 14, **§§ 10 e 11 da CF**;
- Objetiva impugnar mandato obtido por:
 - Abuso de poder econômico,
 - Corrupção,
 - Fraude.
- **Prazo:** 15 dias da diplomação.
- **Tramitação:** sigilosa.
- Proposta por: partidos, coligações, candidatos ou Ministério Público.



Consultas Populares nas Eleições Municipais (EC 111/2021)

- Realizadas **concomitantemente** às eleições municipais;
- Devem ser aprovadas pela Câmara Municipal e enviadas à Justiça Eleitoral com **90 dias de antecedência**.

- **Campanhas favoráveis ou contrárias:**
 - Acontecem durante a campanha eleitoral;
 - **Proibido uso de propaganda gratuita em rádio e TV.**

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
